



Il Presidente della Repubblica



Il ruolo del PDR

Il PDR nell'ordinamento costituzionale italiano ha il ruolo di garante della Costituzione (di controllo e di intervento a garanzia della Costituzione)

Potere neutro al di sopra delle parti

Non ha poteri di indirizzo politico



Segue:

- ✓ E' il Capo dello Stato
- ✓ Rappresenta l'unità nazionale

Non è titolare di un potere specifico, ma esercita un complesso di funzioni che lo pongono in relazione con tutti gli altri poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) a garanzia degli equilibri costituzionali



Quali norme costituzionali contribuiscono ad inquadrare la figura del PDR

- La Cost. fissa una maggioranza elevata per l'elezione del PDR: serve a garantire una ampia rappresentatività del Capo dello Stato e a sganciarlo dalla maggioranza parlamentare
- La Costituzione attribuisce significativi poteri al PDR in grado di intervenire in situazioni di stallo costituzionale (la nomina del Governo; lo scioglimento anticipato delle Camere) sempre nell'ottica di assicurare il corretto funzionamento del sistema costituzionale
- La Costituzione pone dei limiti all'esercizio dei poteri del PDR, in particolare l'obbligo della controfirma di tutti gli atti presidenziali ad opera del Governo (art. 89). L'agire del Capo dello Stato non può quindi tradursi in una manifestazione di un proprio indirizzo politico, in contrapposizione al rapporto fiduciario che intercorre fra Governo e Parlamento.
- La Costituzione sancisce l'irresponsabilità politica del PDR (art. 89);



La natura 'flessibile' dei poteri presidenziali

Il PDR è un organo costituzionale dotato di poteri definiti «a fisarmonica» (R. Bin, G. Pitruzzella), in quanto il suo ruolo concreto può cambiare notevolmente a seconda delle condizioni del sistema politico in cui si trova ad operare.

- In un sistema di **parlamentarismo consociativo** con coalizioni di governo che si formano dopo le elezioni e caratterizzate da una forte instabilità a causa della scarsa coesione fra i partiti, il ruolo del Capo dello Stato si espande, assumendo **un ruolo di mediazione** determinante nella scelta del Capo del governo;
- In un contesto di **parlamentarismo maggioritario** con maggioranze di governo coese e stabili, il Capo dello Stato si limiterà a esercitare i suoi poteri per garantire il rispetto della Costituzione nei rapporti fra i poteri dello Stato.

Investitura nella carica

È eletto dal **Parlamento in seduta comune** a scrutinio segreto.

Per l'elezione del PDR il collegio è **integrato da tre delegati per ogni Regione** eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto a **maggioranza di 2/3** della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la **maggioranza assoluta**.

La previsione di una maggioranza ampia (qualificata per i primi tre scrutini e assoluta per gli scrutini successivi) fa sì che il PDR **non sia agganciato alla maggioranza politica**, proprio perché ha un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica.

La modalità di **scrutinio segreto** ha la finalità garantire la più ampia libertà di decisione degli elettori presidenziali e assicura altresì che il PDR sia svincolato dalle forze politiche che lo hanno eletto.

I Costituenti hanno **scartato la possibilità di far eleggere direttamente dal popolo il PDR** (formula adottata nei sistemi di tipo presidenziale), ma ha attribuito la potestà di elezione Parlamento. Ciò al fine di evitare un collegamento diretto tra il Presidente della Repubblica ed il corpo elettorale in funzione del suo ruolo di garanzia e non di indirizzo politico.



La convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del PDR

Il presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di **impedimento permanente, di morte o di dimissioni** del presidente in carica, il presidente della Camera convoca la seduta comune entro **quindici giorni**.

Nel caso le camere siano **sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione**, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno dalla riunione delle nuove camere (nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica).

Tale regola fa sì che l'elezione del nuovo presidente della Repubblica non entri nella conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e che il nuovo presidente risulti eletto da un **Parlamento completamente legittimato**.



La carica

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' (art. 84 Cost.):

- cittadinanza italiana
- cinquanta anni di età
- Godimento dei diritti civili e politici

La carica di PDR è incompatibile con qualsiasi altra carica

La cessazione dalla carica

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:

- dimissioni;
- morte;
- impedimento permanente;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

Gli ex presidenti della Repubblica assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di Senatore di diritto e a vita (art. 59 Cost.).

LA SUPPLENZA DEL PDR:

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori (ragioni di salute, viaggi all'estero, etc.) le funzioni del PDR vengono assunte temporaneamente dal Presidente del Senato.

La durata del mandato

DURATA DEL MANDATO: 7 anni.

La scelta di attribuire al PDR un mandato così lungo è stata dettata da 2 ordini di ragioni:

1. Il PDR svolge una funzione di garanzia nell'assetto istituzionale italiano. Non ha compiti di rappresentanza politica o di indirizzo politico e quindi non si rende necessario un rinnovo frequente della carica
2. La maggior durata del mandato del PDR rispetto a quello delle Camere (5 anni) assicura l'indipendenza del primo rispetto al potere politico. La previsione di un settennato impedisce, infatti, che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere. Anche la durata del mandato contribuisce, quindi, a mantenere la carica di PDR sganciata dall'indirizzo politico di maggioranza.

La Costituzione non stabilisce un limite al numero di mandati del PDR. Il primo caso di rielezione del presidente uscente è avvenuto nel 2013 con la rielezione del Presidente Giorgio Napolitano. SÌ è verificata la rielezione del PDR uscente anche nel 2022, con il Presidente Mattarella

Le funzioni del PDR in relazione ai tre poteri dello Stato:

a) in relazione al potere legislativo

- nomina fino a cinque senatori a vita (art. 59 Cost.);
- invia messaggi alle Camere (art. 87 Cost.);
- Convoca le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.);
- Può sciogliere le Camere salvo che negli ultimi sei mesi di mandato, salvo che il c.d. semestre bianco non coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88 Cost.);
- indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere (art. 87 Cost.);
- autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art. 87 Cost.);
- Promulga le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art. 73 Cost.);
- Può rinviare alle Camere, con messaggio motivato, le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo, in quanto non può più essere esercitato se le Camere approvano nuovamente la legge nello stesso testo) (art. 74 Cost.);
- indice i referendum (art. 87 Cost.). Con riferimento al referendum abrogativo, in caso di esito positivo, dichiarare l'abrogazione della legge sottoposta alla pronuncia popolare.

b) in relazione al potere esecutivo

- accredita e riceve i funzionari diplomatici (art. 87 Cost.);
- ratifica i trattati internazionali. Nelle materie indicate dall'art. 80 Cost. la ratifica deve essere previamente autorizzata dalle Camere (art. 87 Cost.);
- dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 Cost.);
- nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.);
- accoglie il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art. 93 Cost.);
- emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art. 87 Cost.);
- nomina alcuni funzionari statali di alto grado (art. 87 Cost.);
- presiede il Consiglio supremo di difesa e detiene il comando delle forze armate (art. 87 Cost.);
- decreta lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale (tale decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge) (art. 126 Cost.);



c) in relazione al potere giudiziario

- presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.);
- nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135 Cost.);
- concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.).

La controfirma degli atti presidenziali

ART. 89 COST.:

- ogni atto presidenziale per essere valido deve essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità politica
- È richiesta la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri per ogni atto che abbia valore legislativo oppure nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (es.: la nomina del governo).

La controfirma è l'istituto necessario ad applicare il principio di irresponsabilità del PDR. Il ministro, attraverso la controfirma dell'atto presidenziale, ne assume la responsabilità.

Classificazione degli atti presidenziali e ruolo della controfirma

Per comprendere meglio il ruolo della controfirma ministeriale, la dottrina ha classificato gli atti del PDR secondo tre categorie:

a) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sono atti di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica ed è il PDR a determinarne il contenuto. Non vi è una proposta del ministro, quindi sono controfirmati dal ministro competente per materia. ESEMPLI: la concessione della grazia; il rinvio delle leggi alle Camere delle leggi dopo la prima approvazione; i messaggi al Parlamento, la nomina dei senatori a vita; la nomina dei giudici della Corte costituzionale.

Negli atti del PDR sia formalmente e sostanzialmente presidenziali la controfirma del ministro serve a **verificare la regolarità dell'atto presidenziale**



Segue:

b) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: atti formalmente emanati dal Presidente, ma voluti e determinati dal Governo. Vi è sempre una proposta, quindi la controfirma è apposta dal ministro proponente. ESEMPLI: di decreti del PDR aventi contenuto normativo come gli atti aventi forza di legge e i regolamenti dell'Esecutivo.

La controfirma **sancisce che il contenuto dell'atto è stato determinato dal governo**. Nell'emanazione dell'atto il PDR ne verifica la legittimità costituzionale



Segue:

c) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi: atti in cui concorrono le volontà di Presidente della Repubblica e del governo. ESEMPLI: lo scioglimento delle Camere; la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri

la controfirma **sancisce l'accordo fra PDR e governo** nella determinazione del contenuto dell'atto.

L'irresponsabilità del PDR

- **IRRESPONSABILITA' POLITICA**

Essendo un potere neutro e privo di poteri di indirizzo politico, il PDR è politicamente irresponsabile. La responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che sono tenuti ad apporre la controfirma. La controfirma ministeriale serve non solo a trasferire la responsabilità politica dal presidente al ministro, ma anche come requisito di validità degli atti stessi.

- **IRRESPONSABILITA' GIURIDICA**

L'ART. 90 Cost. afferma l'irresponsabilità del PDR per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni alla irresponsabilità del PDR riguardano l'ipotesi in cui il PDR abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione:

- a) **l'alto tradimento:** comportamento doloso consistente in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica (es.: comportamento teso a minare l'integrità dello Stato o la sua indipendenza; una intesa con Stati nemici)
- b) **l'attentato alla Costituzione:** ogni comportamento doloso che violi deliberatamente la Costituzione o sia diretto al sovvertimento delle istituzioni costituzionali.

Segue: la messa in stato d'accusa

- Per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, il PDR è messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un **Comitato** formato dai **componenti della Giunta del Senato e della Camera** competenti per le autorizzazioni a procedere.
- Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, il PDR è giudicato dalla **Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni**, i giudici aggregati, tratti a sorte da un elenco di cittadini, aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento in seduta comune compila ogni nove anni mediante elezione).
- Nella storia repubblicana si è giunti solo in due casi alla **richiesta di messa in stato d'accusa**, nel dicembre 1991 contro il presidente Cossiga e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.



La responsabilità per atti extra-funzionali: il caso Cossiga

Al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, come privato cittadino, il Presidente della Repubblica risponde sia civilmente che penalmente.

L'immunità presidenziale può essere invocata **solo** per gli **atti compiuti nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica**, o ad essi **strumentali o accessori**.

Tale interpretazione dell'art. 90 Cost. è stata enunciata dalla **Corte di cassazione** (III sez. civile, **sentt. 8733 e 8734 dei 2000**, nel giudizio civile in cui era chiamato a rispondere l'ex PDR Cossiga in ragione di alcune dichiarazioni rese durante la sua presidenza. La Cassazione ha stabilito che occorre distinguere fra la persona fisica e l'organo PDR (le esternazioni sono coperte da immunità solo se strumentali all'esercizio delle funzioni connesse alla carica di PDR)

In sede di conflitto di attribuzione sollevato da Cossiga nei confronti del potere giudiziario, la stessa **Corte costituzionale** ha confermato questo orientamento nella **sent. n. 154 del 2004**, affermando che le esternazioni che non presentino un nesso di causalità con il mandato di PDR non possono ritenersi coperte da immunità, altrimenti l'irresponsabilità del PDR diviene un privilegio personale lesivo del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),

Il «lodo Schifani» e il «lodo Alfano»

LA LEGGE 140/2003 (il c.d. LODO SCHIFANI):

Stabiliva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado.

Tale legge, però, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 24/2004**), per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Nel 2008 il Parlamento ha approvato una nuova **legge (n. 124/2008, il c.d. «lodo Alfano»)** sull'immunità delle più alte cariche dello Stato, che riprendeva in parte il contenuto della prima legge. Prevedeva infatti la sospensione, salvo rinuncia, dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei Ministri fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione operava anche per i processi penali relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

Tale legge è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima con la **sentenza n. 262/2009** per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. La Corte costituzionale ha affermato la necessità di una legge costituzionale per introdurre le misure previste dalla legge 124/2008



Il potere di scioglimento delle Camere

art. 88 Cost.

“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

È un potere di grande peso che pone il PDR al centro della forma di governo parlamentare (C. Mortati). E' un istituto che, insieme alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, consente di risolvere una crisi di governo.

Ciò che viene precisato dalla Costituzione è la necessità di **sentire previamente i Presidenti dei due rami parlamentari** e il **divieto** di esercitare lo scioglimento delle Camere durante gli **ultimi sei mesi del mandato presidenziale**.



Le ragioni del semestre bianco:

Secondo la dottrina alla base del divieto di sciogliere le Camere nel semestre bianco vi sono due ragioni:

- La volontà del Costituente di evitare che il PDR possa sciogliere le Camere perché, aspirando ad una sua rielezione, non le ritenga favorevoli ad una sua conferma nella carica.
- La volontà del Costituente di impedire un atto dalle conseguenze così gravose per il Paese ad un Presidente uscente, certamente depotenziato nel suo ruolo di rappresentanza dell'unità nazionale.



Quando può essere esercitato il potere di scioglimento anticipato delle Camere

- Quando, a seguito di una crisi di governo, il Parlamento non è in grado di formare alcuna maggioranza politica di governo
 - Quando venga a mancare il collegamento rappresentativo fra Parlamento e popolo (il Parlamento non rispecchia più la volontà del popolo)
- 

Un potere di difficile inquadramento

La concreta configurazione di questo potere può però essere definita solo in ragione delle caratteristiche del contesto politico in cui viene esercitato lo scioglimento:

La dottrina (Bin-Pitruzzella) configura diversamente il potere del PDR di sciogliere le Camere in relazione ai diversi scenari della forma di governo parlamentare:

- **Nei contesti di parlamentarismo compromissorio**, quando le elezioni politiche non consentono l'individuazione di un partito o coalizione di governo e i governi si formano dopo le elezioni, sulla base di negoziazioni successive fra i partiti eletti in Parlamento, il potere di scioglimento anticipato delle Camere assume anche nella sostanza il valore di un atto complesso, in quanto è determinato dalla valutazione concorde di PDR e Governo sull'impossibilità delle forze politiche di trovare un accordo per formare un governo, prima di nuove elezioni.
- Lo scioglimento anticipato **nei sistemi a parlamentarismo maggioritario** è di fatto rimesso al governo, che è in sostanza scelto dal corpo elettorale e di fronte ad esso risponde. In caso di frantumazione della maggioranza di governo uscita dalle urne, non vi sarebbero margini di discrezionalità del PDR, che dovrebbe sciogliere le Camere per rimettere la soluzione della crisi al popolo.



Lo scioglimento anticipato delle Camere del 1994

Nel **1994** il presidente **Scalfaro** fece ricorso allo scioglimento, giustificando l'esercizio di tale potere in ragione del referendum elettorale del 1993 in cui il popolo aveva dimostrato non solo di volere un nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario, ma un nuovo Parlamento.

Nel contesto di forte crisi di legittimazione del Parlamento e delle forze politiche, motivò lo scioglimento delle Camere in ragione della rottura del loro collegamento con il popolo, per la perdita di fiducia degli elettori nell'istituzione parlamentare.

La scelta quindi fu giustificata dal **venir meno della rappresentatività del Parlamento** dovuta ad una frattura fra eletti ed elettori. **Lettura presidenzialista** del potere di scioglimento anticipato delle Camere

Devono sussistere elementi oggettivi che evidenzino tale **frattura** al fine di mantenere il potere di scioglimento delle Camere nell'ambito del ruolo di garanzia costituzionale del PDR: ad esempio: i risultati di elezioni amministrative in gran parte del territorio nazionale che evidenzino un orientamento popolare diverso rispetto a quello espresso nelle elezioni politiche.

Il potere di inviare messaggi alle Camere

Il PDR, come afferma **l'art. 87 Cost.**, può inviare messaggi alle Camere.

Con il potere di messaggio, il PDR può segnalare alle Camere le situazioni di particolare urgenza per cui si renda opportuno l'intervento del legislatore. In ragione del suo ruolo *super partes*, non può manifestare la sua posizione politica su determinate questioni, ma tale potere deve essere utilizzato per **evidenziare necessità e interessi fondamentali del Paese**.

Il messaggio alle Camere ha **forma scritta** (deve essere inviato e non letto personalmente) e deve essere **controfirmato** dal Presidente del Consiglio o da un Ministro.

Trattandosi di un **potere formalmente e sostanzialmente presidenziale**, il contenuto dei messaggi rispecchia gli intendimenti personali del Presidente. Ne consegue che la controfirma del governo ha solo valore di controllo di legittimità dell'atto.

E' diverso dal messaggio motivato con cui il PDR può rinviare una legge alle Camere **ex art. 74 Cost.**: con quest'ultimo il PDR esercita una funzione di controllo della legittimità costituzionale della legge.



Il caso della «grazia»

Un vero e proprio conflitto si è creato, nel 2006, in merito alla titolarità del potere di grazia e al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'allora ministro della giustizia Castelli.

Il primo si era determinato di concedere la grazia a Sofri e ad Ovidio Bompressi, ma il ministro rifiutava di controfirmare il relativo decreto.

La vicenda arrivò alla Corte costituzionale che con la sentenza 200/2006 stabilì che il potere di concedere la grazia è **prerogativa presidenziale** e che il ministro della Giustizia è **tenuto a controfirmare** il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.